

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) відповідно до статей 633, 641-642 Цивільного кодексу України та визначає умови надання консультаційних та освітніх послуг у сфері охорони здоров'я (без надання медичної допомоги), здорового способу життя, харчування та психологічної підтримки.

Реквізити Виконавця:

ФОП: Коваленко Ганна Костянтинівна

Код: 3323903560

Рахунок: UA713348510000000026001349076

Назва банку: АТ "ПУМБ"

1. Загальні положення

1.1. Виконавець пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з нутриціології та психологічного консультування на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Акцептом (прийняттям) цієї оферти є здійснення оплати за обрану послугу (консультацію, супровід) або фактичний початок отримання консультації.

1.3. З моменту акцепту Договір вважається укладеним і є обов'язковим для виконання Сторонами.

1.4. Акцептуючи цей Договір, Клієнт надає повну та безумовну згоду на збір та обробку його персональних даних (у тому числі даних про стан здоров'я та психологічний стан) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.5. У разі якщо Клієнт є неповнолітнім, усі права та обов'язки за Договором покладаються на його законного представника.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги (розробка раціону, психологічна допомога, корекція харчової поведінки), а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

2.2. Формат надання послуг (індивідуальна консультація, тривалий супровід, онлайн зустріч, корпоративні офлайн тренінги, вебінари, освітні індивідуальні/ групові курси) визначається обраним пакетом послуг або абонементом.

2.3. Послуга вважається наданою Виконавцем належним чином та прийнятою Клієнтом у повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту проведення консультації (або закінчення строку дії абонементу/супроводу) від Клієнта не надійшло письмової мотивованої претензії. Підписання двосторонніх актів приймання-передачі наданих послуг за цим Договором не вимагається.

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість послуг визначається Виконавцем та оприлюднюється на сайті Виконавця, у соціальних мережах або зазначається у повідомленні, що надсилається Клієнту.

3.2. Оплата за послуги або пакет супроводу здійснюється у формі 100% передоплати до початку надання послуг.

3.3. Комісії платіжних систем, банківські збори та інші витрати, пов'язані зі здійсненням платежу, покладаються на Клієнта та сплачуються ним додатково.

3.4. У разі придбання тривалого супроводу (місячного, 2-місячного або піврічного абонементу), оплата здійснюється у терміни, погоджені Сторонами, але не пізніше фактичного початку роботи.

3.5. Оплата послуги резервує конкретний час та дату в робочому графіку Виконавця.

4. Перенесення та пропуски консультацій

4.1. У разі неможливості з'явитися на консультацію (онлайн чи офлайн-тренінг), Клієнт зобов'язаний попередити Виконавця не пізніше ніж за 24 години до початку.

4.2. Якщо Клієнт не з'явився на консультацію без попередження у встановлений термін, послуга вважається наданою, передоплачені кошти вважаються оплатою за заброньоване місце в розкладі спеціаліста і поверненню не підлягають

4.3. Повідомлення про зміну планів здійснюється будь-яким доступним засобом зв'язку (месенджери, соцмережі, особисто).

5. Перенесення консультацій та форс-мажор

5.1. Перенесення погодженої консультації Клієнтом (за умови своєчасного попередження згідно з п. 4.1.) можливе лише за наявності вільного часу у графіку Виконавця.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), а саме: активні військові дії на території перебування обох чи одного із них, тривалі відключення електроенергії або зв'язку, стихійні лиха, раптова хвороба спеціаліста тощо.

5.3. У разі виникнення таких обставин Виконавець має право перенести консультацію на інший час без застосування будь-яких санкцій, повідомивши про це Клієнта за першої технічної можливості.

6. Повернення коштів

6.1. Повернення сплачених коштів за надані послуги або зарезервованій під ці послуги час не здійснюється, незалежно від причин припинення співпраці Клієнтом.

6.2. Оплата вважається компенсацією за підготовчу роботу Виконавця, резервування місця та робочого часу спеціаліста на оплачений період.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за результати (стан здоров'я, динаміку зміни ваги, психологічний стан), якщо Клієнт порушує рекомендації, надані під час консультацій, або приховує/ надає неповну важливу інформацію про стан свого здоров'я.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг у разі систематичного (2 і більше разів) порушення Клієнтом умов Договору (пропуски, систематичні переноси, несвоєчасна оплата, неналежне спілкування). Під неналежним спілкуванням розуміється використання ненормативної лексики, приниження честі та гідності Виконавця, погрози, порушення особистих кордонів або спілкування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У такому випадку сплачені кошти не повертаються.

8. Строк дії та зміни

8.1. Договір набирає чинності з моменту оплати та діє протягом усього оплаченого періоду надання послуг.

8.2. До відносин сторін за цим Договором застосовується право України. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судових органах України згідно з чинним законодавством.

8.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору, публікуючи його оновлену версію.

8.4. Акцепт оферти означає повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов Договору.